

1502608-24.2021.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Comarca: Ribeirão Preto

Foro: Foro de Ribeirão Preto

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/02/2022

... de crime permanente, isto é, o tráfico de entorpecentes para o qual é despicienda a exigência de mandado de busca e apreensão:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Ribeirão Preto

Foro de Ribeirão Preto

2ª Vara Criminal

Rua Alice Alem Saad, 1010, Ribeirão Preto-SP - cep 14096-570

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502608-24.2021.8.26.0530 - controle nº 2021/001092

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2310208/2021 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 2310208 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3, 6263/21/919 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 3

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RAFAEL CARLOS MENEZES DOS SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). SYLVIO RIBEIRO DE SOUZA NETO

Vistos.

RAFAEL CARLOS MENEZES DOS SANTOS foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, porque no dia, horário e local descritos na denúncia, trazia consigo droga, para fins de tráfico, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, consistente em 333 (trezentos e trinta e três) invólucros de plástico contendo METIL BENZOIL ECGONINA, vulgarmente conhecida como "crack", com peso líquido de 75,190 g (setenta e cinco gramas e cento e noventa miligramas).

Preso em flagrante, a audiência de custódia foi dispensada, na forma do Provimento CSM 2633/2021, bem como Recomendação 62/2020, do CNJ, em razão do risco de contaminação pelo COVID-19, sendo a prisão em flagrante convertida em preventiva (págs. 63/65).

O acusado foi notificado (pág. 143), apresentou defesa preliminar (págs. 130/137).

A denúncia, instruída pelo inquérito policial, foi recebida em 13 de janeiro de 2022 (págs. 145/146), sendo o acusado regularmente citado (pág. 165). Em audiência de instrução, debates e julgamento, a prova oral foi colhida e o acusado foi interrogado.

Debates realizados, o representante do Ministério Público reiterou o pedido de condenação nos termos da denúncia. A Defesa, por sua vez, preliminarmente pugnou pelo desentranhamento da prova, nos termos do artigo 157 do Código de Processo Penal, pois os policiais militares receberam informações de traficância no local, muito embora não havia nenhum inquérito para elucidar os fatos que chegaram até os policiais militares; no mérito, pugnou pela imposição de pena mínima, reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e da modalidade privilegiada e aplicação do regime menos severo para cumprimento da pena privativa de liberdade. É o relatório.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Preliminarmente, cumpre afastar a nulidade da prova arguida pela defesa. O acusado foi visualizado pelos policiais quando tentava empreender fuga, por isso houve a abordagem e consequente encontro das drogas em sua posse.

A situação se assemelha ao fenômeno da serendipidade ou encontro fortuito de provas que, de todo modo, também é revestido da categoria de crime permanente, isto é, o tráfico de entorpecentes para o qual é despicienda a exigência de mandado de busca e apreensão:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. INVASÃO DE DOMICÍLIO. CRIME PERMANENTE. NULIDADE. INEXISTÊNCIA. ELEVADA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES ILÍCITAS E PARTICIPAÇÃO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CAUSA DE REDUÇÃO DE PENA. NÃO INCIDÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS CONCRETAS DO DELITO. REGIME PRISIONAL GRAVOSO. POSSIBILIDADE. INSURGÊNCIA DESPROVIDA. 1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante da prática do crime de tráfico ilícito de entorpecentes, pois o referido delito é de natureza permanente, ficando o agente em estado de flagrância enquanto não cessada a permanência. [...] 5. Agravo regimental desprovido.” (STJ; AgRg no REsp n. 1.637.287/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, Publicação: 10/05/2017).

“[...] 2. É pacífico nesta Corte Superior o entendimento de que, tratando-se de flagrante por crime permanente, no caso, por tráfico de drogas, desnecessário tanto o mandado de busca e apreensão quanto a autorização para que a autoridade policial possa adentrar no domicílio do paciente, conforme previsto no 5º, XI, da CF. [...] 8. Habeas corpus não conhecido.” (STJ; HC nº 352.811/SP, Relator Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, Publicação 1º/8/2016)

Superado esse aspecto, o pedido é procedente.

A materialidade foi comprovada, porquanto se evidenciou no exame de constatação provisória de págs. 32/33 e no exame químico-toxicológico acostado a págs. 87/88 a presença da substância entorpecente que causa dependência física e psíquica METIL BENZOIL ECGONINA (COCAÍNA) alcaloide extraído do vegetal “Erythoxylum coca”, na forma de crack, num total de 75,190 gramas, acondicionados em 333 invólucros plásticos, além de R\$ 1.709,30, conforme Auto de Exibição e Apreensão de pág. 9. Igualmente demonstrada a autoria.

Raphael Valadar Cabral e Anderson Aparecido Luiz, policiais militares, estavam em patrulhamento em local conhecido como ponto de venda de drogas quando, ao avistar as motocicletas da polícia militar, o acusado tentou fuga, mas os policiais o abordaram. Em revista pessoal, foram localizadas aproximadamente mais de trezentas pedras de crack na cueca e mais a quantia de cerca de R\$ 1.700,00. Em outras ocasiões, Rafael já tinha sido abordado, mas com ele nada era encontrado. Os policiais tinham várias informações, por meio de transeuntes, que Rafael praticava a traficância na região.

Interrogado, Rafael Carlos Menezes dos Santos admitiu que tinha a posse da droga para venda, justificando necessidade financeira; essa confissão será considerada, a teor do artigo 197 do Código de Processo Penal, porque consonante aos depoimentos das testemunhas hoje ouvidas.

Ao que se verifica da prova oral produzida, aliada à confissão, incontroverso que o

acusado mantinha com ele a droga, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, com destinação a terceira pessoa. Acrescente-se, afora a confissão do acusado, para a consumação do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, não se exige a flagrância no exato momento da entrega a terceiras pessoas, mas a simples posse evidenciada por este propósito. Os precedentes que seguem não dissonam desta decisão:

“Comprovadas no caso, à saciedade, as relevantes circunstâncias indicativas do tráfico, ou seja, os elementos da prova testemunhal, a quantidade de entorpecentes aliada à forma profissional como estes estavam acondicionados, sendo encontradas 54 porções de crack, além de quantia em dinheiro e aparelho de telefone celular. A quantidade de drogas apreendidas, bem como a forma que estavam embaladas, prontas para serem entregues a terceiros, e, também, o sugestivo contexto fático que ocorreu a apreensão dos entorpecentes, são suficientes para caracterizar o delito de tráfico ilícito de entorpecentes. Portanto, o conjunto probatório é robusto e harmônico, sendo suficiente para embasar a condenação do acusado, pois revelou que este, efetivamente, praticou o crime de tráfico ilícito de drogas” (TJ-SP; APL 0000537-86.2016.8.26.0599; Ac. 10953085; Piracicaba; Sétima Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Freitas Filho; Julg. 01/11/2017; DJESP 14/11/2017; Pág. 2792) ;

“No mais, a quantidade, variedade e a forma de embalagem das drogas denotam a finalidade de traficância, ressaltadas pelas circunstâncias da prisão e pelas declarações dos policiais responsáveis pelo flagrante. Restou claro, desta forma, que a droga seria para entrega a terceiros, configurando o ilícito capitulado no art.33, caput, da Lei nº 11.343/2006. De se lembrar, ademais, que o delito de tráfico também é punido pela conduta de “trazer consigo” e “guardar”, não havendo necessidade da demonstração de que os agentes estivessem a realizar a venda.” (TJ-SP; APL 0006504-34.2015.8.26.0022; Ac. 10944609; Amparo; Quarta Câmara de Direito Criminal; Rel. Des. Camilo Léllis; Julg. 31/10/2017; DJESP 09/11/2017; Pág. 2844);

Destarte, a expressiva quantidade (333 porções de crack) e dinheiro apreendidos confirmam que a destinação seria para terceiras pessoas.

Assim, somados os elementos fáticos relativos à quantidade de droga, os depoimentos prestados pelas testemunhas, consumou-se o delito previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, e passou a se tratar de crime permanente, cuja consumação protraí-se no tempo e não se admite tentativa.

Caracterizado o crime previsto no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, passo à dosagem da pena:

I. Dentre as circunstâncias judiciais, desfavoráveis as consequências do crime, ante a expressiva quantidade de droga (expressiva quantidade de 75,190 gramas distribuídas em 333 porções de crack), circunstância indicativa das consequências nefastas em potencialmente atingir maior número de pessoas quando da distribuição das drogas, lembrando que a pena para o crime em análise varia de cinco a quinze anos de reclusão, de sorte a justificar fixação da pena-base em seis anos de reclusão e pagamento de seiscentos dias-multa, em seu valor mínimo unitário;

II. Dentre as circunstâncias legais a serem apreciadas, presente a atenuante da confissão, reduz a pena em seis meses de reclusão e cinquenta dias-multa; perfaz-se o subtotal de cinco anos e seis meses de reclusão e quinhentos e cinquenta dias-multa;

III. Não há causas especiais de aumento de pena; presente a de diminuição descrita no parágrafo 4º, do artigo 33, da Lei de Tóxicos, haja vista a primariedade do acusado, ausência de antecedentes e de vinculação a organização criminosa, daí porque cumpre reduzir a pena na fração de metade, eis que, embora os relatos feitos pelos policiais indicassem que Rafael tangenciava à dedicação às atividades ilícitas (já que trouxeram os militares a informação de Rafael era dado ao tráfico de drogas, não houve uma prova efetiva disso), mas isso impõe redução ocorra no patamar alhures indicado. Torno definitivo o quantum da pena em dois anos e nove meses de reclusão e duzentos e setenta e cinco dias-multa;

IV. Quanto ao regime inicial para cumprimento da pena privativa de liberdade, considerada a circunstância judicial desfavorável, nos termos do artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, será o da modalidade aberto, sujeito às condições previstas

nos incisos I a IV, do artigo 115, da Lei de Execução Penal, revelando-se inviável cogitar-se em substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito (artigo 44, inciso III, do Código Penal), eis que “A pena-base foi estipulada acima do mínimo legal em razão da presença de circunstância judicial desfavorável, razão pela qual inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art. 44, inciso III, do Código Penal.” (STJ, AgRg no HC 368.734/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 01/12/2016, DJe 13/12/2016).

Posto isso, julgo procedente o pedido e, em consequência, condeno RAFAEL CARLOS MENEZES DOS SANTOS, qualificado nos autos, à pena de dois anos e nove meses de reclusão (regime aberto) e ao pagamento de duzentos e setenta e cinco dias-multa, cada unidade equivalente a 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, como incurso no artigo 33, caput, combinado com seu parágrafo 4º, da Lei nº. 11.343/06. Com fundamento no artigo 4º, parágrafo 9º, alínea “a”, da Lei Estadual nº 11.608/2003, o acusado arcará com valor equivalente a 100 UFESPs, a título de custas, ressalvado o disposto no artigo 98, parágrafo 3º, do Código de Processo Civil (gratuidade da justiça que fica ora deferida).

Tendo em vista o regime imposto, faculto ao acusado o apelo em liberdade. Expeça-se ordem de liberação.

Presume-se que a origem do numerário e demais objetos encontrados em poder do acusado era proveniente do comércio ilícito por ele desenvolvido, especialmente porque não tratou de produzir prova para demonstrar o desenvolvimento de trabalho regular. Diante disso, decreto o perdimento do valor e objetos apreendidos, em favor da União; certifique-se a respeito da atual conservação dos referidos objetos, para fins de eventual destruição.

Transitada em julgado, comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal).

Publicada em audiência.

Ribeirão Preto, 14 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA